

中级 经济法 必备法条



2026 年中级会计职称考试



@ 之了课堂周周老师

周周老师 编

专题一

公司法律制度

考查思路 1：股东出资

考查角度	必备法条		考查年份
出资限制		股东不得以 <u>劳务、自然人姓名、信用、商誉、特许经营权、设定担保的财产、土地所有权以及非法财产</u> 出资	2017 年
	注意	法律对数据、网络虚拟财产的权属等另有规定的，股东可以按规定使用 <u>数据、网络虚拟财产</u> 作价出资	—
如何出资	1	股东以 <u>货币</u> 出资的，应当将货币 <u>足额存入公司</u> 在银行开设的 <u>账户</u>	2017 年
	2	以 <u>非货币</u> 财产出资的，应当 <u>依法办理其财产权的转移手续</u>	

考查角度	必备法条			考查年份
资本制度	有限 责任 公司	注册 资本	有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的 <u>全体股东认缴</u> 的出资额	—
		缴纳 期限	除另有规定外，有限责任公司全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司 <u>成立之日起 5 年内</u> 缴足	
		加速 到期	公司 <u>不能清偿到期债务的</u> ， <u>公司或者已到期债权的债权人</u> 有权要求 <u>已认缴出资但未届出资期限</u> 的股东提前缴纳出资	2024 年

考查角度	必备法条			考查年份
资本制度	有限 责任 公司	出资未届 期转股权	有限责任公司股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由 <u>受让人承担</u> 缴纳该出资的义务； <u>受让人未按期足额缴纳</u> 出资的， <u>转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任</u>	2024 年
		出资已届 期转股权	有限责任公司未 <u>按照</u> 公司章程规定的出资日期 <u>缴纳</u> 出资的股东转让股权的， <u>转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任</u> ； <u>受让人不知道且不应知道存在上述情形的</u> ，由 <u>转让人</u> 承担责任	

考查角度	必备法条				考查年份
资本制度	股份有限公司	注册 资本	除另有规定外，股份有限公司的注册资本为 <u>在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额</u>		—
		授权 资本 制度 △	1	<u>公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份</u>	
			2	<u>以非货币财产作价出资的应当经股东会决议</u>	
			3	董事会依照上述规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的， <u>对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决</u>	
			4	公司章程或股东会授权董事会决定发行新股的， <u>董事会决议应当经全体董事 2/3 以上通过</u>	

考查角度	必备法条			考查年份
出资瑕疵	1	出资人以符合法定条件的非货币财产出资后， <u>因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人不得请求该出资人承担补足出资责任，但当事人另有约定的除外</u>		2024 年 2023 年 2022 年 2020 年 2017 年
	2	出资人以 <u>划拨土地使用权</u> 出资，或者以设定权利负担的土地使用权出资，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理土地变更手续或者解除权利负担； <u>逾期未办理或者未解除的，人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务</u>		2022 年
	3	出资人以房屋、 <u>土地使用权</u> 或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经办理权属变更手续但未交付给公司使用的，公司或者其他股东有权主张其 <u>向公司交付，并在实际交付之前不享有相应股东权利</u>		2023 年 2018 年 2017 年
	4	出资人以房屋、 <u>土地使用权</u> 或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务		2023 年 2022 年

考查角度	必备法条			考查年份
未按期足额缴纳出资的责任	基本规定	股东未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应对给公司造成的损失承担赔偿责任		2024 年 2023 年 2020 年 2019 年 2017 年
	连带责任	1	有限责任公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东与该股东在出资不足的范围内承担连带责任	
		2	股份有限公司的发起人 not 按照其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的，其他发起人与该发起人在出资不足的范围内承担连带责任	

考查角度	必备法条		考查年份
股东失权制度	1	公司成立后， <u>董事会应当对股东的出资情况进行核查</u> ，发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东发出书面催缴书，催缴出资。未及时履行上述规定的义务，给公司造成损失的， <u>负有责任的董事应当承担赔偿责任</u>	—
	2	股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资，公司依法发出书面催缴书催缴出资的， <u>可以载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司发出催缴书之日起，不得少于 60 日</u>	
	3	宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经 <u>董事会决议</u> 可以向该股东发出失权通知，通知应当以书面形式发出。自通知发出之日起，该股东 <u>丧失其未缴纳出资的股权</u>	
	4	依照上述规定丧失的股权应当 <u>依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权</u> ；6 个月内未转让或注销的，由公司其他股东按其出资比例足额缴纳相应出资	
	5	股东对失权有异议的，应自接到失权通知之日起 30 日内，向人民法院提起诉讼	

考查角度	必备法条		考查年份
抽逃出资	认定	公司成立后，股东不得抽逃出资。公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持	2025 年 2017 年 2016 年
		1 通过虚构债权债务关系将其出资转出	
		2 制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配	
		3 利用关联交易将出资转出	
		4 其他未经法定程序将出资抽回的行为	
	责任承担	违反规定抽逃出资的，股东应返还抽逃的出资；给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当与该股东承担连带赔偿责任	

考查思路 2：股东权利

考查角度	必备法条		考查年份
有限责任公司股权转让	对内转让	除公司章程另有规定外，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，其他股东并不享有优先购买权	2022 年 2021 年
	对外转让	1 除公司章程另有规定外，有限责任公司股东向股东之外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项（“同等条件”的判断）书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起 30 日内未答复的，视为放弃优先购买权	2022 年 2021 年 2019 年
		2 有限责任公司的自然人股东因继承发生变化时，其他股东不得主张行使优先购买权，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外	2022 年

考查角度	必备法条		考查年份
有限责任公司异议股权回购	有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权，退出公司		2022 年 2021 年 2019 年
	1	公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的	
	2	公司合并、分立、转让主要财产的	
	3	公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的	

考查角度	必备法条		考查年份
股份有限公司转让股份的 限制性规定	1	公司董事、监事、高级管理人员应向公司 <u>申报</u> 所持有的 <u>本公司股份及变动情况</u>	2020 年
	2	公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 <u>上市交易之日起 1 年内</u> 不得转让	2017 年
	3	公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，自公司股票 <u>上市交易之日起 1 年内</u> 不得转让	2020 年
	4	董事、监事、高级管理人员 <u>离职后 6 个月内</u> ，不得转让其所持有的本公司股份	2020 年
	5	董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 <u>25%</u>	—

考查角度	必备法条		考查年份
股东查 阅权	有限责任公司的 <u>任一</u> 股东（不考虑该股东的持股比例）均有权请求 <u>查阅</u> 公司 <u>会计账簿、会计凭证</u>		2021 年
	股份有限公司 <u>连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份</u> 的股东（公司章程可以对持股比例作出 <u>较低要求</u> ），有权请求 <u>查阅</u> 公司 <u>会计账簿、会计凭证</u>		—

考查角度	必备法条		考查年份
股东代表诉讼	1	董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会收到书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼	2022 年
	2	他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会或者监事会向人民法院提起诉讼。如果董事会或者监事会收到书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼	2022 年
	3	（双重股东代表诉讼）公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行公司全资子公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照股东代表诉讼的规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼	—

考查思路 3：组织机构

考查角度	必备法条		考查年份
公司担保	1	公司为公司股东、实际控制人提供担保，应当经股东会决议。接受担保的股东或者受接受担保的实际控制人支配的股东，不得参加该担保事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过	2025 年 2021 年 2019 年 2015 年
	2	上市公司在 1 年内购买、出售重大资产，或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，由股东会审议批准，且应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过	2016 年

考查角度	必备法条			考查年份
股东会	职权	选举和更换 <u>董事、监事</u> ，决定有关董事、监事的报酬事项		2019 年
	有限责任公司的临时股东会会议	下列主体之一提议召开股东会临时会议的，应当召开		2021 年 2015 年
		1	代表 <u>1/10</u> 以上表决权的 <u>股东</u>	
		2	<u>1/3</u> 以上的 <u>董事</u>	
		3	<u>监事会</u>	

考查角度	必备法条			考查年份
股东会	股份有限公司的临时股东会会议	有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会		2022 年
		1	<u>董事人数不足 3 人</u> 或者 <u>公司章程</u> 所定人数的 <u>2/3</u> 时	
		2	公司未弥补的 <u>亏损达股本总额</u> 的 <u>1/3</u> 时	
		3	<u>董事会</u> 认为必要时、 <u>监事会</u> 提议召开时	
		4	单独或者合计持有公司 <u>10% 以上股份</u> 的 <u>股东</u> 请求时（董 / 监事会应在收到请求之日起 10 日内作出是否召开的决定，并书面答复股东）	

考查角度	必备法条						考查年份	
股东会	会议的召集与主持	有限责任公司首次股东会议	由 <u>出资最多的股东</u> 召集和主持				2021 年	
		其他股东会议	依次	股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <u>过半数的董事</u> 共同推举一名董事主持			2023 年	
				董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持			—	
				监事会不召集和主持的	有限责任公司代表 1/10 以上表决权的股东			可自行召集和主持
					股份有限公司连续 90 日以上单独或合计持有股份有限公司 10% 以上股份的股东			
	临时提案权	单独或者合计持有股份有限公司 1% 以上股份的股东（公司不得提高提出临时提案股东的持股比例），可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会						2025 年

考查角度	必备法条				考查年份
股东会	表决权的计算	有限责任公司		有限责任公司股东会由股东按照 <u>出资比例</u> 行使表决权，但公司章程另有 <u>规定</u> 的除外	2018 年 2017 年
		股份有限公司		股份有限公司股东出席股东会会议，所持 <u>每一股份</u> 有一表决权， <u>类别股</u> 股东除外	—
	特别决议	有限责任公司股东会对下列事项作出决议时，应经代表 <u>2/3 以上表决权</u> 的股东通过（股份有限公司股东会应经 <u>出席会议的股东所持表决权</u> 的 <u>2/3 以上</u> 通过）			2022 年 2021 年 2018 年 2017 年 2015 年
		1	<u>修改</u> 公司章程		
		2	<u>增加或者减少</u> 注册资本		
		3	<u>公司合并、分立、变更</u> 公司形式或者 <u>解散</u>		

总结：股东会的决议规则

决议类型	有限责任公司	股份有限公司	
		非上市公司	上市公司
普通决议	经代表过半数表决权的股东通过	经出席会议的股东所持表决权过半数通过	
特别决议	经代表 2/3 以上表决权的股东通过	经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过	
	修改公司章程 + 增加或减少注册资本 + 公司合并、分立、变更公司形式、解散①	① + 在一年内“购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30%”	
担保控股	经出席会议的其他股东所持表决权过半数通过		
不开会直接过	股东以书面形式一致表示同意且全体股东在文件上签名或盖章	设置股东会的，必须开会	

考查角度	必备法条		考查年份
董事会	设置	除国有独资公司外，其他规模较小或者股东人数较少的公司，可以不设董事会， <u>设 1 名董事</u> ，行使公司法规定的董事会职权， <u>该董事可以兼任公司经理</u>	2017 年
	董事辞任	董事辞任的，应当以 <u>书面形式通知公司</u> ，公司 <u>收到通知之日</u> 辞任生效，但其辞任 <u>导致董事会成员低于法定人数的</u> ， <u>应当继续履行职务</u>	2022 年
	会议的召集与主持	董事会会议由 <u>董事长</u> 召集和主持；董事长不能或者不履行职务的，由 <u>副董事长</u> 召集和主持；副董事长不能或者不履行职务的，由 <u>过半数的董事</u> 共同推举 1 名董事召集和主持	2023 年

考查角度	必备法条					考查年份
	事项		非上市公司		上市公司	
董事会	出席 与表决	一般	出席	董事会会议应当有 <u>过半数</u> 的董事出席方可举行	该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行	2023 年 2016 年
			表决	董事会作出决议应当经全体董事一人一票、 <u>过半数</u> 通过	决议须经无关联关系董事过半数通过	
		关联董事回避制度		董事会对与公司订立合同或者进行交易、利用公司商业机 <u>会</u> 、从事与公司相竞争业务事项决议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数		
				—	其他事项	
		股份有 <u>限公司</u> 的董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 <u>书面委托</u> 其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围				

总结：董事会的决议规则

决议事项		有限责任公司		(非上市的) 股份有限公司	
		出席要求	决议规则	出席要求	决议规则
普通决议		全体董事过半数出席	全体董事过半数通过	全体董事过半数出席	全体董事过半数通过
授权资本制+财务资助		—	—	全体董事过半数出席	全体董事 2/3 以上通过（“ <u>绝绝子</u> ”）
股份公司收购股份用于	员工持股计划或者股权激励	—	—	全体董事 2/3 以上出席	全体董事过半数通过
	转换为可转债的股票				
	维护公司价值及股东权益所必需				
非上市公司	董事从事与公司相竞争的业务	全体无关联关系董事过半数出席	全体无关联关系董事过半数通过	全体无关联关系董事过半数出席	全体无关联关系董事过半数通过
	董事与公司进行关联交易				
	董事利用公司的商业机会				
上市公司所有涉及关联董事的事项					
如果出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交上市公司股东会审议					

考查角度	必备法条		考查年份
监事会	监事辞任	监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前， <u>原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务</u>	2021 年
	监事会的履职费用	<u>监事会</u> 发现公司经营情况异常，可进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作， <u>费用由公司承担</u>	2023 年

考查角度	必备法条		考查年份
董监高	任职资格	有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：	2022 年 2017 年
		1 无民事行为能力或者限制民事行为能力	
		2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年	
		3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年	
		4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年	
		5 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人	

考查角度	必备法条		考查年份
董监高	竞争业务 关联交易 利用机会	1 董事、监事、高级管理人员未向 <u>董事会或者股东会报告</u> ，并按照公司章程的规定经 <u>董事会或者股东会决议通过</u> ， <u>不得从事关联交易 / 利用公司商业机会 / 从事竞业</u>	2019 年
		2 董事、监事、高级管理人员违反忠实义务所得的 <u>收入应当归公司所有</u>	
		3 关联董事表决排除 + 无关董事不足三人的，提交股东会审议	
	短线交易	持有上市公司 5% 以上股份的股东， <u>上市公司的董事、监事、高级管理人员</u> ，将其持有的该公司的股票在买入后 6 个月内卖出，或在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司 <u>董事会</u> 应当收回其所得收益	2017 年

考查角度	必备法条			考查年份
董监高	独立董事 任职资格	1	最近 12 个月内直接或者间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女，不得担任该上市公司的独立董事	2022 年
		2	最近 12 个月内在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女，不得担任该上市公司的独立董事	2016 年
		3	最近 12 个月内在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，不得担任该上市公司的独立董事	—
		4	最近 12 个月内为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人，不得担任该上市公司的独立董事	—
		5	最近 12 个月内在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女，不得担任该上市公司的独立董事	
		6	最近 12 个月内与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，不得担任该上市公司的独立董事	

考查思路 4：其他考点

考查角度	必备法条		考查年份
对外投资	公司可以向其他企业投资。法律规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的，从其规定。		2025 年
法定公积金	1	公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取	2025 年
	2	法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%	
公司设立阶段的责任	设立时的股东为设立公司以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求公司或者公司设立时的股东承担		2024 年

续表

考查角度	必备法条	考查年份
申请解散公司 诉讼驳回 事由	股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理	2024 年

考查角度	必备法条		考查年份
公司合并	1	公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或新设的公司承继	2023 年
	2	公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当经董事会决议，且应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份	2025 年
公司减资	公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保		2023 年

专题二

合伙企业法律制度

考查思路：普通合伙企业＋有限合伙企业

考查角度		必备法条	考查年份
普通合伙人的资格		国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人	2025 年 2023 年
合伙人的	异议权	合伙人分别执行合伙事务的， <u>执行事务合伙人</u> 可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，应 <u>暂停</u> 该项事务的执行	2016 年
	撤销权	受委托执行合伙事务的合伙人不按合伙协议或全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定 <u>撤销</u> 该委托	
内部限制不抗善意		合伙企业对合伙人执行合伙事务及对外代表合伙企业权利的限制， <u>不得对抗善意第三人</u>	2025 年 2024 年 2023 年 2020 年 2016 年

考查角度	必备法条		考查年份
除合伙协议另有约定外，须经全体/其他合伙人 <u>一致同意</u> 的事项	1	<u>普通合伙人</u> 死亡或被依法宣告死亡， <u>继承人</u> 具备完全民事行为能力的，取得 <u>普通合伙人</u> 资格	—
	2	<u>普通合伙人</u> 同本合伙企业进行 <u>交易</u>	
	3	普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额	
	4	以 <u>合伙企业</u> 名义为 <u>他人</u> 提供担保	2025 年 2024 年 2016 年
	5	新合伙人 <u>入伙</u>	—
	6	<u>普通合伙人</u> 转变为 <u>有限合伙人</u>	
	7	<u>有限合伙人</u> 转变为 <u>普通合伙人</u>	
	8	<u>修改</u> 或者 <u>补充</u> 合伙协议	

续表

考查角度	必备法条		考查年份
除合伙协议另有约定外，须经 <u>全体</u> /其他合伙人 <u>一致同意</u> 的事项	9	<u>聘任</u> 合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员	—
	10	转让或者 <u>处分</u> 合伙企业的 <u>知识产权</u> 和其他财产权利	
	11	<u>处分</u> 合伙企业的 <u>不动产</u>	
	12	<u>改变</u> 合伙企业主要经营场所的 <u>地点</u>	
	13	<u>改变</u> 合伙企业的 <u>名称</u>	
	14	<u>改变</u> 合伙企业的 <u>经营范围</u>	
继承普通交 <u>份额</u> ＋合伙企业外 <u>担保</u> ＋入伙变身 <u>改协议</u> ＋聘人处知 <u>处不动</u> ＋改地改名 <u>改范围</u> ＋先看约定再一致			

考查角度	必备法条		考查年份
从事竞业	普通合伙人	普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务	2023 年
	有限合伙人	有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务，合伙协议另有约定的除外	2019 年
出质份额	普通合伙人	普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意；未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任（无约定可能性）	2016 年
	有限合伙人	有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质，合伙协议另有约定的除外	2019 年 2014 年

考查角度	必备法条	考查年份
普合人对内转份额	合伙人之间转让在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应当 <u>通知</u> 其他合伙人	2024 年
普合人对外转份额	除合伙协议另有 <u>约定</u> 外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经 <u>其他合伙人一致同意</u>	2024 年 2016 年
	普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在 <u>同等</u> 条件下，其他合伙人有 <u>优先购买权</u> ，但合伙协议另有约定的除外	
有合人搞关联交易	有限合伙 <u>人</u> 可以同本有限合伙企业进行交易，但合伙协议另有约定的除外	2019 年
合伙人个人债务的清偿	合伙人发生与合伙企业无关的债务，相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务，也 <u>不得代位行使</u> 合伙人在合伙企业中的权利	2016 年

考查角度	必备法条	考查年份
合伙企业 债务的清偿	<u>合伙人之间的分担比例对债权人没有约束力</u>	2025 年 2023 年
	合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额 <u>超过</u> 合伙协议规定的其亏损分担比例的， <u>有权</u> 向其他合伙人追偿	2024 年
	新入伙的 <u>普通合伙人</u> 对入伙前合伙企业的债务承担 <u>无限连带责任</u>	2020 年
	退伙的 <u>普通合伙人</u> 对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担 <u>无限连带责任</u>	2020 年 2014 年
	<u>有限合伙人</u> 退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中 <u>取回的财产</u> 承担责任	2023 年 2019 年
	<u>有限合伙人转变为普通合伙人</u> 的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担 <u>无限连带责任</u>	2014 年

专题三

物权法律制度

考查思路 1：抵押权

考查角度	必备法条		考查年份
流押条款	抵押权人在债务履行期限届满前，与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的，只能依法就抵押财产优先受偿		2022 年 2016 年
抵押权的设立	以不动产设定抵押	抵押权自登记时设立	2025 年 2022 年 2016 年
	以动产设定抵押	抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人	2024 年 2023 年 2020 年

考查角度	必备法条		考查年份
浮动抵押	自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。但即使办理了登记手续，也不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人[可与动产抵押和商品抵押（正经价取人）相结合进行考查]		2025 年 2023 年 2022 年 2020 年 2019 年
价款超级优先抵押权	动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外		2025 年 2023 年

考查角度	必备法条		考查年份
抵押财产范围	1	以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押	2024 年
	2	建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增的建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿	2024 年 2023 年 2016 年
	3	债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权的情形，致使抵押财产被人民法院依法扣押的，自扣押之日起，抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息，但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外	2024 年 2022 年 2018 年

考查角度	必备法条		考查年份
出租抵押财产	抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的， <u>原租赁关系不受该抵押权的影响</u>		2023 年
约定禁转抵押财产仍然转让	禁转约定没有登记	抵押财产已经交付或登记，抵押权人 <u>不得主张转让不发生物权效力</u> ，但抵押权人有证据证明受让人知道的除外	2022 年
		抵押权人 <u>无权请求确认转让合同无效</u> ，但是 <u>有权请求抵押人承担违约责任</u>	
	禁转约定已经登记	抵押财产已经交付或登记，抵押权人 <u>有权主张转让不发生物权效力</u> ，但因受让人代替债务人清偿债务导致抵押权消灭的除外	

考查角度	必备法条		考查年份
抵押权的实现	1	债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产 <u>折价</u> 或者以 <u>拍卖、变卖</u> 该抵押财产所得的价款优先受偿	2019 年
	2	抵押权人与抵押人就抵押权实现方式达成的协议损害其他债权人利益的， <u>其他债权人可以行使债权人撤销权</u> ，请求人民法院撤销该协议	
抵押担保范围	抵押担保的范围包括 <u>主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用</u> ，抵押合同另有约定的， <u>按约定</u>		2024 年

考查思路 2：质权

考查角度	必备法条	考查年份
流质条款	<u>质权人在债务履行期届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时，质押财产归债权人所有的，质权人只能依法就质押财产优先受偿</u>	2023 年

考查角度	必备法条			考查年份
质权设立	动产质权的设立	质押合同自 <u>成立时</u> 生效，但是 <u>动产质权</u> 自出质人 <u>交付</u> 质押财产时设立		2023 年 2022 年
	权利质权的设立	1	以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单质押的，自权利凭证 <u>交付</u> 质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质 <u>登记</u> 时设立	2025 年 2024 年
		2	以应收账款出质的，质权应自办理出质 <u>登记</u> 时设立	
		3	以现有的应收账款出质， <u>应收账款债务人向质权人确认应收账款的真实性后</u> ， <u>不得又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任</u>	

考查角度	必备法条	考查年份
质押担保范围	质押担保的范围由当事人 <u>约定</u> ；当事人未约定的，质押担保范围包括 <u>主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用</u>	2022 年
质权人的妥善保管义务	质权人负有妥善保管质押财产的义务， <u>因保管不善致使质押财产毁损、灭失的</u> ，应当承担赔偿责任。质权人的行为 <u>可能使质押财产毁损、灭失的</u> ，出质人可以请求质权人将质押财产 <u>提存</u> ，或者请求 <u>提前清偿债务并返还质押财产</u>	
实现质权	债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人可以与出质人协议以质押财产 <u>折价</u> ，也可以就 <u>拍卖、变卖</u> 质押财产所得的价款优先受偿。质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款 <u>超过债权数额的部分归出质人所有，不足部分由债务人清偿</u>	2023 年

考查思路 3：其他考点

考查角度	必备法条		考查年份
留置权	1	债务人不履行 <u>到期</u> 债务，债权人有权留置已 <u>合法占有</u> 的债务人的 <u>动产</u> ，并有权就该动产优先受偿	2021 年
	2	债权人留置的动产，应与债权属于 <u>同一法律关系</u> ，但 <u>企业之间留置的除外</u>	2018 年
	3	债务人不履行到期债务，债权人因 <u>同一法律关系</u> 留置合法占有的 <u>第三人的动产</u> ，并主张就该留置财产优先受偿的，人民法院应予支持	2023 年

考查角度	必备法条		考查年份
一物多保	1	同一动产上已设立抵押权或质权，该动产又被留置的， <u>留置权人优先受偿</u>	2025 年 2019 年 2018 年
	2	同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照 <u>登记、交付的时间先后</u> 确定清偿顺序	2022 年
不动产物权的设立	1	建设用地使用权自 <u>登记时</u> 设立	2023 年
	2	地役权自 <u>地役权合同生效时</u> 设立	
地役权的概念	是指权利人为提高自己不动产的效益，与他人签订合同并按照合同约定利用他人不动产的权利。其中，为 <u>自身效益而利用</u> 他人土地的土地为 <u>需役地</u> ； <u>供他人土地利用</u> 的土地为 <u>供役地</u>		

考查角度	必备法条		考查年份
占有人返还原物请求权	占有的不动产或动产被侵占的， <u>占有人有权请求返还原物</u> ；因侵占或妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿		2023 年
动产物权生效规则	1	动产物权的设立和转让，自 <u>交付时</u> 发生效力，但法律另有规定的除外	2024 年
	2	动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，属于占有改定，物权应自 <u>该约定生效时</u> 发生效力	2022 年

考查角度	必备法条		考查年份
共有制度	1	共有人对共有物的 <u>管理费用</u> 以及其他负担，有 <u>约定的</u> ，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，按份共有人按照其 <u>份额</u> 负担	2025 年
	2	按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额，其他共有人在 <u>同等条件下</u> 享有优先购买的权利	
	3	优先购买权的行使期间，除按份共有人之间另有 <u>约定</u> 外，按照下列情形确定： （1）转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的，以该期间为准； （2）通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于 <u>通知送达之日起 15 日</u> 的，为 15 日； （3）转让人未通知的，为其他按份共有人 <u>知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起 15 日</u> ； （4）转让人未通知，且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的，为共有份额权属转移之日起 6 个月	
	4	两个以上其他共有人主张行使优先购买权的， <u>协商</u> 确定各自的购买比例；协商不成的，按照 <u>转让时各自的共有份额比例</u> 行使优先购买权	

考查角度	必备法条		考查年份
善意取得	无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或动产的所有权		2022 年
	1	受让人受让该不动产或者动产时是善意	
	2	以合理的价格转让	
	3	转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人	

专题四

合同法律制度

考查思路 1：买卖合同

考查角度	必备法条		考查年份
分期付款 买卖合同	1	分期付款的买受人未支付的到期价款数额达到全部价款的 1/5，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或解除合同	2022 年
	2	出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用费	
试用买卖 合同	试用买卖的当事人对标的物使用费没有约定或者约定不明确的，出卖人无权请求买受人支付		2024 年

考查角度	必备法条		考查年份
所有权保 留的买卖 合同	1	当事人可以在动产买卖合同中约定买受人未履行支付价款或其他义务的，标的物的所有权属于出卖人	2022 年
	2	在买受人已经支付标的物总价款的 75% 以上，或者买受人将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分的情形下，第三人已经善意取得标的物所有权或者其他物权，出卖人不得主张取回标的物	2023 年 2022 年
	3	出卖人依法取回标的物，但与买受人协商不成，当事人请求参照“实现担保物权案件”的有关规定，拍卖、变卖标的物的，人民法院应予准许	2022 年

考查角度	必备法条		考查年份
商品房 买卖合同	1	出卖人迟延交付房屋或买受人迟延支付购房款，经催告后在 3 个月的合理期限内仍未履行，解除权人请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。对方当事人没有催告的，解除权人自知道或应当知道解除事由之日起 1 年内行使，逾期不行使的，解除权消灭	2022 年
	2	商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款，有权主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先权、抵押权以及其他债权（只支付了部分价款的商品房消费者，在一审法庭辩论终结前已实际支付剩余价款的，可以适用该规定）	2025 年

考查角度	必备法条		考查年份
风险负担	标的物毁损、灭失的风险， <u>在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担</u> ，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外		2025 年
检验期间	1	当事人约定检验期限的，买受人 <u>应当在约定的检验期限内</u> 将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的， <u>视为标的物的数量或者质量符合约定</u>	
	2	当事人没有约定检验期限的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的 <u>合理期限内</u> 通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起 <u>2 年内</u> 未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定。但是，对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该 2 年的规定	

考查思路 2：租赁合同

考查角度	必备法条		考查年份
最长租期	租赁期限不得超过 20 年， <u>超过 20 年的，超过部分无效</u>		2021 年 2015 年
维修义务	1	<u>出租人</u> 应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有 <u>约定</u> 或者因 <u>承租人过错</u> 致使租赁物需要维修的 <u>除外</u>	2023 年 2022 年
	2	承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修， <u>维修费用由出租人负担</u>	
	3	因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应 <u>减少租金</u> 或者 <u>延长租期</u>	

考查角度	必备法条		考查年份
改装租赁物	承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人 <u>恢复原状或赔偿损失</u>		2015 年
视为同意转租	出租人 <u>知道或者应当知道</u> 承租人 <u>转租</u> ，但是在 <u>6 个月内</u> 未提出异议的，视为出租人同意转租		2022 年
买卖不破租赁	<u>租赁物在承租人按租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力</u> （适用于所有租赁物）		2025 年 2021 年 2020 年 2015 年

考查角度	必备法条		考查年份
承租人对房屋的 优先购买权 (房屋租赁)	1	出租人将房屋出卖给近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女），承租人 <u>不得优先购买</u>	2022 年
	2	出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权情形的，承租人可以请求出租人承担赔偿责任， <u>但出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响</u>	2022 年 2021 年
房屋租赁合同 无效 (房屋租赁)	出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的 <u>租赁合同无效</u> ；但在 <u>一审法庭辩论终结前</u> 取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院 <u>应当认定有效</u>		2022 年

考查角度	必备法条		考查年份
租赁物的归属 (融资租赁)	1	融资租赁期间， <u>出租人对租赁物享有的所有权，未经登记，不得对抗善意第三人</u>	2018 年
	2	出租人和承租人可以约定租赁期限届满租赁物的归属；当事人约定租赁期限届满，承租人仅需向出租人支付象征性价款的， <u>视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承租人</u>	2025 年
	3	当事人约定租赁期限届满租赁物归承租人所有，承租人已经支付大部分租金，但是无力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租赁物， <u>收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的，承租人可以请求相应返还</u>	2022 年
维修义务 (融资租赁)	在融资租赁合同中， <u>承租人</u> 应当履行占有租赁物期间的维修义务		2019 年

考查角度	必备法条		考查年份
出租人不担责 的情形 (融资租赁)	1	融资租赁物 <u>不符合约定或不符合使用目的的，出租人不承担责任</u> 。但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或出租人干预选择租赁物的除外	2025 年 2019 年
	2	承租人占有融资租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或财产损失的， <u>出租人不承担责任</u>	2025 年 2022 年 2019 年

考查思路 3：借款合同+保证合同

考查角度	必备法条		考查年份
预扣利息 (借款合同)	借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息		2023 年 2022 年 2018 年 2016 年
民间借贷 计息规则 (借款合同)	1	在民间借贷合同中，出借人有权请求借款人按照合同约定利率支付利息，但是双方约定的利率超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍的除外	2025 年 2017 年
	2	在民间借贷合同中，借贷双方未约定利息，出借人无权主张支付利息	2022 年
	3	在民间借贷合同中，借贷双方约定了借期内利率但未约定逾期利率，出借人有权主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息	2022 年 2017 年
	4	在民间借贷合同中，借贷双方既未约定借期内利率，也未约定逾期利率，出借人有权主张借款人自逾期还款之日起参照当时 1 年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任	2022 年
	5	在民间借贷合同中，出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但是总计不得超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍	2022 年 2019 年

考查角度	必备法条		考查年份
保证人的资格 (保证合同)	以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人		2017 年 2016 年
保证合同形式 (保证合同)	1	保证合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主债权债务合同中的保证条款	2020 年 2016 年
	2	第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立	

考查角度	必备法条		考查年份
保证方式 不明 (保证合同)	当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任		2025 年 2022 年 2019 年 2018 年 2017 年

续表

考查角度	必备法条			考查年份
共同担保 (保证合同)	被担保的债权既有物的担保又有人的担保，债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照 <u>约定</u> 实现债权；没有约定或约定不明确			2020 年 2019 年 2018 年 2016 年
	1	<u>债务人提供物的担保的</u> ，债权人应 <u>先就</u> 该物的担保实现债权	提供担保的第三人承担担保责任后，有权向 <u>债务人</u> 追偿	
	2	<u>第三人提供物的担保的</u> ，债权人 <u>可以就</u> 物的担保实现债权，也 <u>可以</u> 要求 <u>保证人</u> 承担保证责任		

考查思路 4：赠与合同

考查角度	必备法条	考查年份
法定撤销权	受赠人 <u>严重侵害</u> 赠与人或者赠与人近亲属的合法权益、受赠人对赠与人有扶养义务而不履行、受赠人 <u>不履行</u> 赠与合同约定的 <u>义务</u> 的，赠与人有权自知道或应当知道撤销事由之日起 1 年内行使法定撤销权	2022 年
任意撤销权	赠与人在赠与财产的 <u>权利转移之前</u> 可以撤销赠与；但具有救灾、扶贫、助残等 <u>公益、道德义务</u> 性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同， <u>不得撤销</u>	2022 年 2014 年
瑕疵赠与	赠与的财产有瑕疵的，赠与人 <u>不承担责任</u> 。赠与人 <u>故意不告知瑕疵或保证无瑕疵</u> ，造成受赠人损失的，应承担 <u>损害赔偿责任</u>	2022 年

考查思路 5：定金合同

考查角度	必备法条	考查年份
成立	定金合同自 <u>实际交付</u> 定金时成立，实际交付的定金数额多于或少于约定数额的， <u>视为变更约定的定金数额</u>	2024 年 2022 年 2020 年
有效定金数额	定金的数额由当事人约定，但不得 <u>超过主合同标的额的 20%</u> ， <u>超过部分不产生定金效力</u>	2024 年 2023 年 2022 年
定金罚则	1 给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的， <u>无权请求返还定金</u> （定金部分无权要求返还， <u>非定金部分可要求返还</u> ）	2024 年 2022 年
	2 收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金（ <u>返还金额 = 收取的金额 + 一倍有效定金</u> ）	
	3 因 <u>不可抗力</u> 致使合同不能履行，非违约方 <u>主张适用定金罚则的</u> ，人民法院 <u>不予支持</u>	

考查角度	必备法条		考查年份
定金功能	债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回		2022 年
能否并用	1	当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款	2021 年 2020 年
	2	定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失	2013 年

考查思路 6：其他考点

考查角度	必备法条		考查年份
合同成立时间	当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立		2024 年
继续履行	当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务		2024 年
预期违约	在履行期限届满前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务的，构成“预期违约”，另一方当事人可以在履行期限届满前行使法定解除权并主张其承担违约责任		2024 年
法定孳息的归属	法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得，没有约定或约定不明确的，按照交易习惯取得		2022 年

考查角度	必备法条		考查年份
债权人的撤销权	债务人实施了法定的不当处分财产的行为，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。所谓的“法定的不当处分财产的行为”包括了		2017 年
	1	以 <u>放弃债权</u> 、放弃 <u>债权担保</u> 、 <u>无偿转让</u> 财产等方式无偿处分财产权益	
	2	<u>恶意延长</u> 到期债权的履行期限	
	3	以 <u>明显不合理的低价转让</u> 财产、以明显不合理的高价 <u>受让</u> 他人财产或者为他人债务提供担保， <u>债务人的相对人知道或者应当知道该情形的</u>	
	债权人的撤销权，自债权人 <u>知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内</u> 行使，自债务人的 <u>行为发生之日起 5 年内</u> 没有行使的，该撤销权消灭		

考查角度	必备法条		考查年份
转让债权	1	债权人转让债权， <u>无须经债务人同意，但应当通知债务人。未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力</u>	2023 年
	2	因债权转让增加的履行费用，由 <u>让与人</u> 负担	

考查角度	必备法条		考查年份
仲裁	1	平等主体的自然人、法人和非法人组织之间发生的 <u>合同纠纷和其他财产纠纷</u> ，可以仲裁	2024 年
	2	当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在 <u>首次开庭前</u> 提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该起诉提出异议的， <u>视为放弃仲裁协议</u> ，人民法院应当继续审理	2016 年
	3	当事人如果选择仲裁方式解决纠纷，必须首先由双方 <u>自愿达成</u> 仲裁协议；没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁机构不予受理	2023 年
	4	仲裁协议具有独立性，合同是否成立及其变更、解除、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力	2013 年

考查角度	必备法条		考查年份
民事诉讼管辖	1	<u>农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷</u> ，按照不动产纠纷确定管辖	2025 年
	2	<u>合同纠纷或其他财产权益纠纷</u> 的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与 <u>争议有实际联系的地点</u> 的人民法院管辖，但 <u>不得违反级别管辖和专属管辖的规定</u>	2025 年 2023 年
	3	因合同纠纷提起的诉讼，合同 <u>没有实际履行</u> ，当事人双方住所地都 <u>不在合同所约定的履行地的</u> ，由 <u>被告住所地</u> 人民法院管辖	2024 年
不适用诉讼时效的情形	1	请求停止侵害、排除妨碍、消除危险	—
	2	不动产物权和 <u>登记的</u> 动产物权的权利人请求返还财产	
	3	请求支付 <u>抚养费、赡养费或者扶养费</u>	
	4	支付存款本金及利息请求权	
	5	兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权	
	6	基于投资关系产生的 <u>缴付出资请求权</u>	2025 年

续表

考查角度	必备法条	考查年份
复议管辖	对县级以上地方各级人民政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规、规章规定，以 <u>派出机构</u> 的名义作出的行政行为不服的行政复议案件，由 <u>本级人民政府</u> 管辖；其中，对直辖市、设区的市人民政府工作部门按行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其 <u>所在地的人民政府</u> 管辖	2023 年

专题五

票据法律制度

考查思路 1：票据记载事项

考查角度	必备法条		考查年份	
汇票上未记载付款日期	汇票上未记载付款日期的，视为 <u>见票即付</u>		2024 年	
票据合规签章规则	<u>单位</u> 在票据上的签章，应为该单位的 <u>财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权代理人</u> 的签名或者盖章		2022 年	
背书	未记载 被背书人名称		背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称与背书人记载 <u>具有同等的法律效力</u>	2024 年
	背书人作 禁转 背书	纸质 票据	背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的， <u>原背书人对其后手的被背书人不承担保证责任</u>	2025 年 2024 年 2022 年 2021 年 2020 年
		电子商 业汇票 △	背书人在电子商业汇票上记载了“不得转让”事项的，电子商业汇票 <u>不得继续背书</u>	—
	条件 背书	背书不得附有条件，背书时附有条件的， <u>所附条件不具有汇票上的效力</u>		2024 年 2021 年
	签章不 合规定	背书人在票据上的签章不符合规定的， <u>其签章无效</u> ，但是 <u>不影响其前手</u> 符合规定签章的效力		2022 年
	质押 背书	质押背书成立后， <u>背书人仍然是票据权利人</u> ，被背书人并不因此而取得票据权利；但是，被背书人取得质权人地位后，在背书人不履行其债务的情况下，可以行使票据权利，并从票据金额中按担保债权的数额优先得到偿还；如果背书人履行了所担保的债务，被背书人则必须将票据返还背书人		2025 年

续表

考查角度	必备法条					考查年份	
票据保证	被保证人名称	纸质票据 (相对记载)	未记载被保证人名称的, <u>已承兑</u> 的汇票, <u>承兑人</u> 为被保证人, <u>未承兑</u> 的汇票, <u>出票人</u> 为被保证人			2021 年 2019 年 2018 年	
		电子商业汇票 (绝对记载)	保证人作出保证行为时电子商业汇票所处的时点		被保证人	—	
			<u>尚未获得承兑</u>		<u>出票人</u>		
			<u>已经获得承兑</u>	<u>未交付收款人</u>	<u>承兑人</u>		
				<u>已交付收款人</u>	<u>背书人</u>		
	1	未记载保证日期的, <u>出票日期</u> 为保证日期					2018 年 2014 年
	2	保证不得附有条件, 附有条件的, <u>不影响对汇票的保证责任</u>					2022 年 2018 年
支票	授权补记	支票的 <u>金额</u> (绝对记载事项) 和 <u>收款人名称</u> (非绝对记载事项) 均可授权补记				2023 年 2018 年	
	付款日期	支票 <u>限于见票即付</u> , 不得另行记载付款日期; 另行记载付款日期的, 该 <u>记载无效</u> , <u>但是支票有效</u>				2018 年	

考查思路 2: 票据抗辩

考查角度	必备法条		考查年份
票据抗辩制度	1	票据关系一经形成, 就与基础关系相分离, 基础关系是否存在, 是否有效, 对于票据关系都不起作用	2019 年
	2	票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人进行抗辩	2020 年
	3	票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人, 但持票人明知存在抗辩事由或者无对价取得票据的除外	2022 年 2021 年 2015 年 2013 年

考查思路 3：票据期限

考查角度	必备法条		考查年份
无需承兑	见票即付的票据， <u>无须提示承兑</u>		2022 年
逾期提示承兑	持票人超过法定期限提示承兑的，丧失对 <u>除出票人以外</u> 其他前手的追索权，仅得向出票人行使追索权		
逾期提示付款	持票人未在法定期限内提示付款的，丧失对一般前手的追索权，但在作出说明后， <u>出票人、承兑人</u> 仍应继续对持票人承担付款责任		
未记载承兑日期	汇票上未记载承兑日期的， <u>以持票人提示承兑之日起的第 3 日</u> 为承兑日		
付款期限	1	纸质商业汇票的付款期限， <u>自出票日起至到期日止，最长不得超过 6 个月</u>	2025 年
	2	电子商业汇票的付款期限， <u>自出票日起至到期日止，最长不得超过 1 年</u>	—
票据权利时效	1	持票人对 <u>远期汇票的出票人、承兑人</u> 的权利， <u>自票据到期日起 2 年内</u> 不行使而消灭	2025 年
	2	持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利， <u>可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益</u>	

考查思路 4：瞎造票据

考查角度	必备法条		考查年份
伪造票据	1	票据上有伪造签章的，持票人即使是善意取得的， <u>对被伪造人也不能行使票据权利</u>	2022 年 2020 年
	2	票据上有伪造签章的，由于 <u>伪造人</u> 没有以自己的名义签章，因此 <u>不承担票据责任</u> 。但是，如果伪造人的行为给他人造成损害的， <u>必须承担民事责任</u> ；构成犯罪的， <u>还应承担刑事责任</u>	
	3	票据上有伪造签章的， <u>不影响票据上其他真实签章的效力</u> ；持票人在依法提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上真实签章人不能以票据伪造为由进行抗辩	
变造票据	1	如果当事人的签章在 <u>变造之前</u> ，应当按照 <u>原记载</u> 的内容负责	2022 年
	2	如果当事人的签章在 <u>变造之后</u> ，应当按 <u>变造后</u> 的记载内容负责	
	3	若 <u>不能辨别</u> 签章发生在变造之前还是之后，视同在 <u>变造之前</u> 签章	

考查思路 5：票据追索

考查角度	必备法条				考查年份	
追索对象	纸质票据		出票人、背书人、承兑人和保证人均可以依法列为被追索人		2019 年 2014 年 2013 年	
	电子商业汇票		被拒付时点		—	
			在提示付款期内被拒付			
			逾期提示付款被拒付	提示付款期内曾发出过提示付款		所有前手
				提示付款期内未发出过提示付款		
				提前提示付款被拒付		不得发起追索
首次追索内容	1	被拒绝付款的汇票金额			2019 年	
	2	汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息				
	3	取得有关拒绝证明和发出通知书的费用				

专题六

保险法律制度

考查思路 1：保险合同

考查角度	必备法条		考查年份
保险合同的当事人与关系人	当事人	<u>投保人+保险人</u>	2022 年
	关系人	<u>被保险人+受益人</u>	
免责条款提示说明义务	对保险人的免责条款，保险人在订立合同时应以书面或者口头形式向投保人说明， <u>未作提示或者未明确说明的，该条款不产生效力</u>		2024 年 2023 年
	保险人 <u>已向投保人履行了</u> 规定的提示和明确说明义务，保险标的受让人 <u>不得以</u> 保险标的转让后保险人未向其提示或者明确说明为由， <u>主张免除</u> 保险人 <u>责任的条款不成为合同内容</u>		
未承保生事故 赔不赔	保险人 <u>接受了</u> 投保人提交的 <u>投保单</u> 并收取了 <u>保险费</u> ， <u>尚未作出</u> 是否承保的意思表示，发生保险事故，被保险人或者受益人请求保险人按照保险合同承担赔偿或给付保险金责任		2023 年
	1	<u>符合承保条件的</u> ，保险人 <u>承担</u> 保险责任	
	2	<u>不符合承保条件的</u> ，保险人 <u>不承担</u> 保险责任，但应 <u>退还</u> 已经收取的 <u>保险费</u>	

考查思路 2：财产保险

考查角度	必备法条		考查年份
超额保险	<u>保险金额不得超过保险价值；超过保险价值的，超过部分无效</u> ，保险人应当退还相应的保险费		2022 年
必要支出 费用承担	1	保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的 <u>必要的、合理的费用</u> ，由 <u>保险人承担</u> ；保险人所承担的费用数额在保险标的损失赔偿金额以外另行计算，最高不超过保险金额的数额	
	2	保险人、被保险人为 <u>查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度</u> 所支付的 <u>必要的、合理的费用</u> ，由 <u>保险人承担</u>	
	3	<u>责任保险</u> 中被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，被保险人支付的 <u>仲裁或者诉讼费用</u> 以及其他必要的、合理的费用，除合同另有约定外， <u>由保险人承担</u>	—

续表

考查角度	必备法条		考查年份
未办登记 风险转移 谁能索赔	保险标的已交付受让人，但尚未依法办理所有权变更登记，承担保险标的毁损灭失风险的 <u>受让人有权主张行使被保险人权利</u>		2022 年 2021 年
转让通知 答复之前 谁能索赔	被保险人、受让人依法及时向保险人发出保险标的转让通知后，保险人作出答复前，发生保险事故， <u>被保险人或者受让人有权主张保险人按照保险合同承担赔偿责任保险金的责任</u>		2023 年 2021 年
危险增加 通知义务	在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定 <u>及时通知</u> 保险人，保险人可以按照合同约定 <u>增加保险费或解除合同</u>		2023 年
	1	保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自 <u>保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分</u> 后，退还投保人	
	2	被保险人未履行危险程度增加的通知义务的， <u>因保险标的危险程度显著增加而发生的保险事故</u> ，保险人 <u>不承担赔偿保险金的责任</u>	
代位求 偿制度	<u>因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的</u> ，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利		

考查思路 3：人身保险

考查角度	必备法条		考查年份
保险利益 原则	人身保险的投保人在保险合同 <u>订立时</u> ，对被保险人应当具有保险利益。投保人对下列人员具有保险利益：		2021 年
	1	<u>本人</u>	
	2	<u>配偶、子女、父母</u>	
	3	上述人员以外的 <u>与投保人有抚养、赡养或者扶养关系的家庭其他成员、近亲属</u>	
	4	与投保人有 <u>劳动关系</u> 的劳动者	
	5	与投保人之间不具有上述关系，但是 <u>被保险人同意</u> 投保人为其订立合同的	
受益人	1	投保人或者被保险人变更受益人，当事人有权主张变更行为自 <u>变更意思表示发出时</u> 生效	2025 年
	2	投保人或者被保险人变更受益人 <u>未通知</u> 保险人，保险人有权主张变更对其 <u>不发生效力</u>	
	3	投保人或者被保险人在 <u>保险事故发生后</u> 变更受益人，变更后的受益人无权请求保险人给付保险金	

考查思路 3：死亡保险

考查角度	必备法条		考查年份
投保死亡保险	投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保；父母为其未成年子女投保的人身保险，不受此限		2022 年 2021 年
死亡保险认可制度	以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，保险合同无效；父母为其未成年子女投保的人身保险，不受此限	书面形式或者口头形式	—
		合同订立时作出或者合同订立后追认	2021 年

考查思路 4：自杀条款

考查角度	必备法条	考查年份
自杀是否赔付	以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立或者合同效力恢复之日起 2 年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。也就是说，如果保险合同成立或者复效 2 年后，被保险人自杀的，保险人应按合同约定给付保险金	2022 年